



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. איילת שלו
2. אלעד שריג
3. דוד גיטרמן
4. רות טיגר
ע"י ב"כ עוה"ד גיל ישעיהו
מרחוב ריינס 44 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: נציגות הבית המשותף רחוב משה שרת 26 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר שלו
מרחוב מונטיפיורי 9 תל אביב

פסק דין

בבית המשותף ברחוב משה שרת 26 תל אביב הבנוי על חלקה 760 בגוש 6213 (להלן: "הבית") בוצעו על ידי בעלי הדירות עבודות להכשרת חצר הבית כחניון (להלן: "הפרוייקט").

הסכסוך דנן עוסק בפרוייקט ובהחלטות הקשורות להסדרת השימוש בחניון.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

עיקרי טענות הצדדים

התובעים, בעלים של 4 דירות שונות בבית, טוענים כי התנהלות הנציגות בפרוייקט היתה כוחנית, דורסנית וחסרת שקיפות. התובעים טוענים כי ביקשו לקבל מידע ופרטים בנוגע לפרוייקט אך אלו נמנעו מהם. על אף שתוכננו במקור 7 מקומות חניה במסגרת הפרוייקט, הרי שבסופו של דבר הוסדרו 11 מקומות חניה כאשר חלקם טובים יותר מאחרים. התובעים התנגדו לחלוקת החניות בהגרלה, בפרט כאשר בעלי הדירות נושאים בעלות הפרוייקט בחלקים שווים. בנוסף לכך הרי שחברת הנציגות הקצתה לעצמה את זכות הבחירה הראשונה של מקום חנייה בפרוייקט, ללא הסכמת התובעים. בהמשך אף הועמד בפני התובעים אולטימטום לעניין תשלום חלקם בפרוייקט (בעלות גבוהה מאשר הדרישה המקורית) ללא מתן אפשרות לבדיקת חלקם בעלויות. לטענת התובעים ניתן היה לחסוך בעלויות הפרוייקט ומכל מקום מדובר במקרה בו עושק הרוב את מיעוט בעלי הדירות בבית.

לאור האמור עתרו התובעים למתן צוי עשה לחיוב הנתבעת בגילוי מסמכים שונים, לאפשר שיתוף ומעורבות של התובעים בפרוייקט החניה ולקבוע כי תשלום התובעים בגין הפרוייקט יבוצע רק לאחר קיום צוי העשה הראשונים. כן נתבקש ביטול של כל החלטה בדבר מספר החניות וייחודן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת, נציגות הבית, טענה כי מטרת התובעים הינה לקבל זכות שימוש בחניה ללא תשלום חלקם בעלות הפרוייקט. לטענתה, משלא שילמו התובעים את חלקם בעלויות מראש על פי הסכם בין בעלי הדירות, אין להם זכות שימוש בחניון שנבנה. התובעים הסכימו לביצוע הפרוייקט לרבות בנוגע לקבלת המבצע, פיקוח, עלויות ומימון. כל בעלי הדירות, לרבות התובעים, אף נתנו את הסכמתם להיתר הבניה. התנהלות התובעים גרמה לעיכובים בפרוייקט ולנזקים לנציגות ולבעלי דירות אחרים בבית. רק במהלך ביצוע העבודות חזרו בהם הנתבעים מהסכמותיהם, סרבו להסדיר את תשלום חלקם בפרוייקט ושוב גרמו לנזקים. לטענת הנציגות, ההליכים לביצוע הפרוייקט התנהלו בשקיפות מלאה וכל הנתונים הועמדו לבחינת התובעים. אומנם, לחברת הנציגות ניתנה זכות בחירה ראשונה למקום חניה, אך זאת בהתאם להחלטת האסיפה הכללית לאור טיפולה בהתנדבות בכל הקשור לפרוייקט. דרישות התובעים בנוגע לפרוייקט מולאו – כך בנוגע לדרישה להתייעץ עם מומחה תחבורה, כך בנוגע לשינויים בהסכם עם הקבלן וכך בנוגע לכתבי הכמויות. משהפרו התובעים את ההסכמות שבין בעלי הדירות בנוגע לפרוייקט, ובפרט לא שילמו את חלקם בעלויות, אין הם זכאים לשימוש בחניה ואין להם הזכות להתערב באופן בחירת החניות ע"י בעלי הדירות האחרים. המדובר בשימוש מוסכם ברכוש המשותף כחניה ושימוש זה כפוף להסכם שבין בעלי הדירות, הסכם שהופר על ידי התובעים בלבד.

בפתח ישיבת ההוכחות מיום 05.07.12 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן: "אנו מוותרים על חקירות נגדיות של המצהירים ומבקשים לסכם טענות בכתב על פי מועדים שיקבע המפקח. מוסכם הנציגות תפקיד את התשלומים שביצעו התובעים וכנגד פירעונם תמסור שלטים לחנייה לתובעים 1-3. ככל שלא ניתן להפקיד את ההמחאות שנמסרו ימסרו התובעים המחאות חדשות על אותם סכומים. מוסכם כי עד למתן פסק דין יהיו רשאים התובעים לחנות רק בחנויות שנותרו פנויות כפי שאלו מסומנות בנספח ה' לתיק המוצגים של הנתבעת".

משמעות הסכם פשרה היא כי נותרו להכרעתי, למעשה, שני סעדים בלבד – גילוי המסמכים בנוגע לפרוייקט (סעיף 43.א. לכתב התביעה) ובחינת החלטות האסיפה הכללית שעניינן הסדרת השימוש בחניות (סעיף 43.ד. לכתב התביעה).

גילוי מסמכים

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בהקשר דנן אין לי אלא לקבוע כי הנתבעת מילאה את חובותיה בנוגע לגילוי מסמכי הפרוייקט.

סעיף 16(ג) לתקנון המצוי קובע כי "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין החשבון הכספי". הוראה זו ניתן להשליך גם על מסמכי הפרוייקט.

מכתבי הטענות ותצהירי הצדדים עולה כי לא רק שלידי התובעים נמסר המידע על פי הסעיף האמור, אלא שהתובעים אף היו מעורבים באופן פעיל בפרוייקט, לרבות מתן הערות לכתבי כמויות וכיוצא"ב, מעורבות שלא היתה אפשרית כלל לולא היה בידם המידע הרלבנטי בנוגע לפרוייקט. די



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לעיין בעשרות ההתכתבויות שבין הצדדים ונספחים אחרים שצורפו לכתב ההגנה כדי להבין שדבר לא נסתר מעיני התובעים ובידם היה כל המידע.

זאת ועוד. במסגרת ההליכים דנן, בהתאם להמלצתי בדיון מיום 18.01.12, אף שבה ומסרה הנתבעת לתובעים העתקים מכל המסמכים הרלבנטיים לפרוייקט, לרבות, הסכמים, תוכניות ביצוע, כתבי כמויות וחישובים, דוחות בדיקה ומפקח, אישור חברת הגז, קבלות בגין תשלומים וחישובי אקסל. מסמכים אלו, ביחד עם המסמכים שצורפו לכתב ההגנה המפורט, מקיימים במלואה את חובת הגילוי המוטלת על הנתבעת, אף מעבר לחובתה על פי דין ולראיה התובעים אף הסדירו את תשלום חלקם בפרוייקט לאחר קבלת המסמכים.

אין מקום בנסיבות אלה להעמיס עבודה נוספת על חברי הנציגות להכנת או לאיתור מסמכים נוספים או להשקיע מזמנם לטובת עיון של התובעים במסמכים, כאשר האחרונים כבר קיבלו לידם העתקים ממסמכי הפרוייקט הרלבנטיים.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לעיון במסמכים.

ייחוד השימוש בחניות

המחלוקת שבין הצדדים בהקשר זה הינה, בעיקרה, משפטית.

התובעים רואים בהחלטת האסיפה הכללית המקנה שימוש ייחודי לכל בעל דירה בחניה יעודית כגרעיה של שטח החניה מן הרכוש המשותף והצמדתו בפועל לדירה. הנתבעת איננה חולקת על כך כי לא ניתן להצמיד קניינית חניה לדירה ללא הסכמה של כל בעלי הדירות. אולם, לשיטתה, ההחלטה שנתקבלה ע"י האסיפה הכללית הינה חלק מקביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף בבית ואין המדובר בהצמדה קניינית של חניה לדירה.

כבר אפתח ואומר כי הדין בהקשר דנן הינו עם התובעים.

הנתבעת מבססת את טענתה על שני פסקי דין מרכזיים - ע"א 708/72 פולה ומשה פרשקר נ' הלן רונברג ואח' פ"ד כח(2) 817 (להלן: "**פרשקר**") ע"א 549/73 אנטוני והלן וינטרס ואח' נ' אלוני זמורה ואח' פ"ד כ"ח(1) 645 (להלן: "**וינטרס**"). דא עקא, הנתבעת איננה מפרשת נכונה את אשר נפסק במסגרת אותם פסקי דין.

בפרשת פרשקר דובר היה בשאלה האם מותר שימוש בחצר הבית לטובת חניה לבעלי הדירות בבית. המחלוקת שם התעוררה בין רוב בעלי הדירות, להם היו מכוניות, לבין המיעוט, אשר לא היו לו מכוניות כלל, בנוגע לשימוש שיעשה בחצר הבית. החלטה שכזו, מעצם טיבה וטבעה, עניינה בניהול הרכוש המשותף וזו נתונה להחלטת האסיפה הכללית. כך גם במקרה דנן, ההחלטה לבצע את הפרוייקט הינה החלטה המצויה בסמכות האסיפה הכללית. אולם, לא דובר בפרשת פרשקר על החלטה בדבר שימוש ספציפי של בעל דירה בחניה מסוימת. ההפך הוא הנכון, הובהר שם כי משהוחלט על שימוש בחצר הבית כחניה, הרי ששימוש זה מותר לכל בעלי הדירות, אף ללא נשיאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעלויות הכשרת החניות (לאור ויתור של המבקשים לעשות שימוש בחצר הבית כחניה על החלטה האסיפה הכללית שם לפיה יוכל לעשות שימוש בחניה רק מי שישא בתשלומים). לפיכך, אין בפסק הדין שם כדי לסייע לנתבעת דנן.

גם בפרשת וינטרס אין כדי לסייע לנתבעת בטענתה. גם שם, המחלוקת היתה בנוגע לזכות היסודית לעשות שימוש בחצר המשותפת כחניה. שם נבחנה השאלה האם שימוש בחצר כחניה הינו בגדר "שימוש סביר" ברכוש המשותף.

וידוגש, המדובר היה שם בשימוש בחצר כחניה משותפת לכל בעלי הדירות בשיטת "כל הקודם זוכה" – "החניית רכבם במידת האפשר בשטח הפנוי". לא ניתן להשוות שימוש שכזה ברכוש המשותף לשימוש המבוקש על ידי הנתבעת לפיו לכל בעל דירה יוקצה מקום חניה יעודי לשימוש הבלעדי.

נכון שבפרשת וינטרס מציע בית המשפט כי האסיפה הכללית תוכל לקבוע סדרים בין בעלי הדירות על מנת למנוע ויכוחים. אולם, אין הצעה זו של בית המשפט, מניה וביה, כוללת את פרשנותה של הנתבעת כאילו יכולה האסיפה הכללית להחליט על קביעת מקומות חניה ספציפיים ויחודיים לכל בעל דירה ללא הצמדתם הקניינית - בית המשפט בפרשת וינטרס מציע לאסיפה לקבוע כללים בדבר השימוש היות ואין מספיק מקומות חניה לכל כלי הרכב של בעלי הדירות ובנסיבות שכאלה לא יכולה להיות הקניה של מקום חניה ספציפי לדירה.

ההסדרה אליה התייחס בית המשפט בהקשר זה יכולה להיות קביעה כי כל בעל דירה יוכל להחנות כלי רכב אחד בלבד ברכוש המשותף או חלוקת השימוש בין בעלי הדירות על פי ימים. החלטה של האסיפה הכללית להסדרה יכולה להיות גם סימון מקומות החניה וביצוע פיתוח ברכוש המשותף בהתאם או הצבת מחסום בכניסה לחנייה אשר יאפשר פיקוח ושליטה על הנכנסים ויוצאים. הסדרה יכולה להיות גם על ידי חלוקת מקומות חניה ספציפיים על פי הגרלה ובסבב בין בעלי הדירות. אולם, **לא יכולה האסיפה הכללית להחליט להקצות מקומות חניה פרטניים לשימוש ספציפי של בעל דירה מעתה ועד עולם**. החלטה שכזו, כמוה כהצמדה קניינית של שטח החניה וזו מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית (ועל כך הנתבעת איננה חולקת).

במיוחד אמורים הדברים במקרה שבו אין מספר מקומות חניה בחצר הבית כמספר הדירות בבית. כך גם במקרה דנן - בחצר הבית הוכשרו 11 מקומות חניה כאשר בבית 14 דירות (על פי נסח הרשום). לפיכך, על פניו, אין די מקומות חניה עבור כל הדירות בבית. הנתבעת מסכימה כי לא ניתן לבצע הצמדה קניינית של מקום חניה ללא הסכמת כל בעלי הדירות ולשיטתה הרי המדובר אך בהחלטה בנוגע לשימוש ברכוש המשותף. משכך, אף אם החלטה האסיפה הכללית כי מי שאינו משלם עבור החניה אינו רשאי לעשות בה שימוש הינה חוקית (ואינני נדרש לשאלה זו שאיננה מצויה במחלוקת בין הצדדים להליך דנן), הרי שאין החלטה זו יכולה לשלול מבעל דירה לצמיתות את האפשרות להשתתף בהוצאות התקנת החניה (שלילה שמשמעותה גריעה קניינית מזכויותיו ברכוש המשותף). לפיכך, אם יבקש אותו בעל דירה נוסף לעשות שימוש גם הוא בחניה, תוך תשלום חלקו בעלויות, הרי שהחלטה המקנה זכות שימוש ייחודית בחניות לא תאפשר גם לו לעשות שימוש ברכוש המשותף כמו כל בעלי הדירות האחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. הצעת בית המשפט בפרשת וינטרס היתה כי האסיפה הכללית תסדיר את השימוש על מנת למנוע מחלוקות. החלטה בדבר הקניית זכות שימוש ספציפית, כפי שאנו נוכחים בהליך דנן, היא זו המביאה למחלוקות, עוד בטרם מוקמת החניה. החלטה שכזו גם עשויה להביא למחלוקות בעתיד - אם כל שנדרש כדי לקבוע זכות שימוש יחודית בחניה הינו רוב רגיל באסיפה הכללית, הרי שבכל שינוי של "מאזן הכוחות" בבית תשתנה גם חלוקת החניות בחצר הבית (שהרי אין המדובר בהצמדה קניינית). הדבר עלול להוביל למחלוקות אין קץ ומחנאות בלתי נפסקת בין בעלי הדירות בבית. במיוחד אמורים הדברים כאשר מן הראיות שהוצגו בפני התרשמתי כי יש ממש בטענת התובעים כי קיימים הבדלים משמעותיים בין מקומות החניה השונים בבית מבחינת נוחות ההגעה והשימוש.

החלטת האסיפה הכללית בדבר הקצאת מקומות חניה לשימוש ייחודי גם איננה מקבלת ביטוי במרשם, שהרי, בהעדר הסכמה של כל בעלי הדירות, אין לה תוקף קנייני. בנסיבות שכאלה לא ברור כיצד יוכל מי אשר ירכוש זכויות בעתיד בבית לדעת בדבר אותה חלוקת שימוש ייחודית (שאף יש בה לשלול זכויות ברכוש המשותף של מי שלא "הוצמדה" לו חניה על פי ההחלטה). גם לא הוכח בפני כי בבית מנוהל ספר החלטות פתוח לעיון וממילא לא הוכח כי ההחלטה בדבר חלוקת השימוש בחניות נרשמה בספר זה (סעיף 71(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969).

לאור האמור הרי שבהקשר דנן לא היתה רשאת האסיפה הכללית לקבל החלטות בדבר ייחוד השימוש הספציפי במקומות החניה בבית לבעלי דירות פרטניים ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.

לנתבעת טענות בדבר הסכם שבין בעלי הדירות אשר היו שותפים לפרוייקט והפרתו של אותו הסכם על ידי התובעים לרבות תוך גרימת נזקים וכיוצ"ב. הסכם זה אינו תקנון מוסכם לבית וממילא לא נטען על ידי הנתבעת כי הוא כזה. משכך, כל סכסוך שבין הצדדים בנוגע לאותו הסכם (ממילא גם לא הוצג בפני) אינו נתון לדיון והכרעה בפני (וראה גם החלטותי בהקשר זה מיום 08.02.12, מיום 16.02.12 ומיום 22.03.12).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה וקובע כלהלן:

1. אני דוחה את התביעה לגילוי מסמכים.
 2. אני מקבל את טענת התובעת בנוגע לביטול החלטות האסיפה הכללית בנוגע לייחוד והקצאת מקומות חניה ספציפיים לבעלי הדירות ובכלל האמור אני מורה על ביטול כל ההחלטות שנתקבלו בהקשר זה לרבות הסעיפים הרלבנטיים בהחלטת האסיפה הכללית מיום 03.09.11 (נספח ל לכתב ההגנה).
- בנסיבות דנן, משנתקבלה התובענה בחלקה, נדחתה בחלקה האחר, ובין לבין שילמו התובעים את חלקם בעלויות וקיבלו את אפשרות השימוש בחניון הבית, ועל מנת לנסות ולהביא לכך שהצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 530/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ישכילו לפעול בשיתוף פעולה והסכמה להסדרת השימוש בחצר הבית, מוצא אני לנכון שלא ליתן צו להוצאות ולקבוע כי כל צד ישא בהוצאותיו.

בהקשר זה גם התחשבתי בהסכמה הדיונית אשר חסכה את החקירות הנגדיות של העדים ומקדה את התיק במחלוקות המשפטיות כאמור לעיל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ט חשון תשע"ג, 04 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב